

MOHD NORAZAN B. ABDUL AZIZ

lwn

SITI HAJAR BT IBRAHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), YA Tn Hj. Othman bin Ibrahim (Panel), Pada 7 Julai 2020 bersamaan 14 Zulkaedah 1441H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0022-2020]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : -

Peguam Responden : -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor untuk menyemak perintah/keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor di Shah Alam melalui permohonan No. 10207-034-0149-2019 yang bertarikh 14/1/2020. Pemohon dalam permohonannya memohon:-

- i. Mahkamah menyemak/membatalkan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor yang memerintahkan bahawa Pemohon hendaklah membayar wang tersebut dalam masa 60 hari dari perintah tersebut dibacakan.

- ii. Kos sebanyak RM 5,000.00 hendaklah dibayar oleh Responden kepada Pemohon dalam tempoh 15 hari dari keputusan semakan dibuat kerana telah menyalahgunakan proses undang-undang.
- iii. Lain-lain relif yang difikirkan wajar dan suaimanfaat menurut hukum syarak oleh Mahkamah yang mulia ini.

[2] Pihak Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonannya ini. Dalam menyokong permohonannya ini, Pemohon telah mengemukakan afidavitnya bertarikh 13/2/2020 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- i. Bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memutuskan kes pada 14/1/2020 sedangkan kehendak di bawah seksyen 48 (1) – Penyampaian Ganti, seksyen 53 – Bentuk perintah penyampaian saman luar bidangkuasa dan seksyen 54 (2) – Cara Penyampaian Di Luar Bidangkuasa di dalam Malaysia Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 gagal dipenuhi oleh Responden.

Fakta Kes

[3] Pemohon dan Responden telah bercerai pada 22/11/2010. Hasil perkahwinan, mereka tidak dikurniakan anak.

[4] Pada 25/3/2014, Responden telah menfailkan tuntutan harta sepencarian dalam kes saman no. 10300-017-0615-2013 dan pada 23/11/2019 Mahkamah

Tinggi Syariah telah meluluskan tuntutan tersebut berdasarkan persetujuan bersama yang antara seperti berikut:-

“Defendan/Pemohon hendaklah membayar RM 20,000.00 kepada Responden/Plaintif sebagai iwad (ganti) bahagian Plaintif ke atas rumah tersebut”.

[5] Lanjutan daripada perintah tersebut Responden telah memfailkan permohonan pelaksanaan perintah harta sepencarian secara interparte berdasarkan peruntukan 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 di Mahkamah Tinggi Syariah. Pada 29 Julai 2019, Mahkamah telah meluluskan permohonan Responden dan memerintahkan sebagaimana berikut:-

“Mahkamah memerintahkan Responden hendaklah membayar wang tersebut dalam masa 60 hari dari perintah tersebut dibacakan.”

[6] Akibat daripada perintah tersebut, Pemohon telah tidak puashati dengan keputusan tersebut dan telah menfailkan permohonan semakan pada 13 Februari 2020.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN NEGERI SELANGOR

[7] Terlebih dahulu, kami ingin menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah peruntukan Subseksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor, 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses

semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Kami merujuk kepada satu keputusan Mahkamah Rayuan Dalam Syariah dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah, [2013] JH36 (2)* yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan pada 07/03/2012 sebagaimana berikut:-

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qat’ie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[8] Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman yang diberikan oleh Mahkamah, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa remedi atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan. Dengan lain perkataan bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak.

[9] Sebagai panduan, kami juga telah merujuk kepada Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] berkaitan *Peraturan Semakan di Mahkamah Tinggi Syariah atau Mahkamah Rayuan Syariah* yang telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak dan juga kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (Kes Mal Semakan No. 10000-003-0015-2012)*. Berdasarkan sub-arahannya 4 AA7/2014, dinyatakan sekiranya sesuatu keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.

[10] Arahan Amalan 7/2014 ini adalah selari dengan penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra (supra)* di mana Panel Rayuan menyatakan ;

“ Otoriti kes-kes di atas, secara konsisten telah memberi panduan bagi menentukan samada sesuatu kes itu boleh dibuat semakan atau rayuan. Prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam semua kes tersebut dapat kami rumuskan seperti berikut:

- i. Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan), proses rayuan hendaklah digunapakai.*
- ii. Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan hakim bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau hukum syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
- iii. Jika kes belum diputuskan, isu yang berbangkit adalah berkaitan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
- iv. Sesuatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana di dalam perenggan (ii).*

- v. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
- vi. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.”*

[11] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah juga, melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja antaranya ialah keputusan Panel Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan dalam kes kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn. Shahnaz A. Majid* (kes no. 14000-003-0033-2012), kes *Khadrishah bin Khalid lwn. Fadhilah binti Othman* (kes no. 10000-003-0009-2011), kes *Mohd Daud Nasir lwn Azura Abu Bakar [2007]1 CLJ Sya 192 dan Dato’ Abu Khalil Akashah lwn Nik Rahimah Wan Ahmad [2010]1 CLJ Sya 20.*

[12] Oleh kerana proses semakan antaranya adalah untuk mengenalpasti sama ada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak, maka Kami telah memanggil dan menyemak fail/rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes Mal No.:10207-034-0583-2018 (Permohonan Pelaksanaan Perintah Harta Sepencarian).

[13] Kami dapati kes yang disemak merupakan suatu permohonan pelaksanaan perintah penghakiman persetujuan yang telah diputuskan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Keputusan kes telah dimuktamadkan oleh YA Hakim Bicara dengan menyertakan alasan penghakiman. Oleh yang demikian kami berpendapat proses semakan tidak sesuai dilaksanakan terhadap

kes ini kerana bercanggah dengan Perenggan 4, Arahan Amalan No 7 Tahun 2014.

Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir sesuatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah diguna pakai.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami membaca dan meneliti permohonan, afidavit sokongan Pemohon dan fail kes No. 10207-034-0149-2019, kami sebulat suara memutuskan:-

1. Permohonan semakan Pemohon ditolak.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



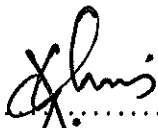
-
1. **YAA TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **YA TN HJ. OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor